**P U T U S A N**

**Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**1.** Nama lengkap : **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI;**

**2.** Tempat lahir : Pekanbaru;

**3.** Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 April 2000;

**4.** Jenis kelamin : Laki-laki;

**5.** Kebangsaan : Indonesia;

**6.** Tempat tinggal : Jalan Senapelan Rt. 002/ Rw. 008 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;

**7.** Agama : Islam;

**8.** Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

**1.** Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

**2.** Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

**3.** Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

**4.** Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

**5.** Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

**6.** Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

**7.** Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh)Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),** Subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna cokelat berlogo Lion diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone android beserta sim card 089602740121;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3187 ABR.

**Dikembalikan Kepada Yang Berhak sesuai bukti kepemilikan.**

**4.** Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp.3.000.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh sdr. Wawan (informan) untuk memesan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi. Setelah itu, terdakwa menghubungi sdr. Fiko (DPO) dan memesan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang pembayarannya setelah berhasil terjual. Lalu sdr. Fiko mengantarkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild kerumah terdakwa di Jalan Senapelan Kota Pekanbaru dan menyerahkan langsung kepada terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol 3187 ABR ke Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bertemu sdr. Wawan dan menyerahkan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Namun saat terdakwa menunggu kedatangan sdr. Wawan, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang mendapatkan informasi masyarakat terkait terdakwa lalu melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan dengan cara undercover buy, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo lion. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 312/BB/V/10267/ 2024 tanggal 07 Mei 2024 dari kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi setelah ditimbang diperoleh berat bersihnya ***3,79 gram.***

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1027/NNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy lalu melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk menjemput pil ekstasi tersebut.

Kemudian sekira pukul 18.20 wib, tim sudah berada di lokasi yang disepakati dengan terdakwa, lalu tim melakukan pemantauan dan saat melihat kedatangan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BM 3187 ABR lalu terdakwa menunggu dilokasi tersebut, ketika itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo lion. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Fiko. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 312/BB/V/10267/ 2024 tanggal 07 Mei 2024 dari kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi setelah ditimbang diperoleh berat bersihnya ***3,79 gram.***

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1027/NNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Perbuatan terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REZKI DINDIHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa Terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI saksi tangkap di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib, adapun yang melakukan penangkapan terhadapnya yaitu saksi, saksi BRIGPOL RICKA GUSNO ASTRA beserta anggota Tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau lainnya yang dipimpin oleh AKP GUS PURWANTORO, S.H. M.M;
   - Bahwa Terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI menjual ekstasi kepada informan saksi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib, di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, ekstasi yang dijualnya sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir dengan total harga seluruhnya Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
   - Bahwa Informan saksi belum ada menyerahkan uang kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI karena informan saksi hanya memesan saja melalui telepon kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI kemudian pada saat terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI akan menyerahkan ekstasi tersebut kepada informan kemudian saksi langsung menangkapnya di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib;
   - Bahwa Informan saksi memesan ekstasi kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI pada hari Senin tanggal 6 Mei



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2024 sekitar pukul 15.00 wib, informan saksi memesan dengan cara menelepon terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI dan memesan ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan Tersangka APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI mengatakan harganya Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir lalu informan saksi menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI menelepon informan dan janjian untuk bertemu di Jl. Cempak Gg. Peing untuk melakukan transaksi serah terima ekstasi tersebut dan sekitar pukul 18.20 wib saksi bersama Tim langsung menangkap terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI pada saat akan menyerahkan ekstasi kepada informan;

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi REZKI DINDIHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI saksi tangkap di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib, adapun yang melakukan penangkapan terhadapnya yaitu saksi, saksi BRIGPOL RICKA GUSNO ASTRA beserta anggota Tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau lainnya yang dipimpin oleh AKP GUS PURWANTORO, S.H. M.M;
- Bahwa Terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI menjual ekstasi kepada informan saksi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib, di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, ekstasi yang dijualnya sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir dengan total harga seluruhnya Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Informan saksi belum ada menyerahkan uang kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI karena informan saksi hanya memesan saja melalui telepon kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI kemudian pada saat terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI akan menyerahkan ekstasi tersebut kepada informan kemudian saksi langsung menangkapnya di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib;

- Bahwa Informan saksi memesan ekstasi kepada terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib, informan saksi memesan dengan cara menelepon terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI dan memesan ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan Tersangka APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI mengatakan harganya Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir lalu informan saksi menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI menelepon informan dan janjian untuk bertemu di Jl. Cempak Gg. Peing untuk melakukan transaksi serah terima ekstasi tersebut dan sekitar pukul 18.20 wib saksi bersama Tim langsung menangkap terdakwa APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI pada saat akan menyerahkan ekstasi kepada informan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA Alias ANDRES Bin IRWANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Ekstasi kepada SDR. WAWAN pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.20 wib di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru, Ekstasi yang Terdakwa jual kepadanya sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir dengan total harga seluruhnya Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari SDR. WAWAN karena belum ada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diserahkannya, Terdakwa juga belum menyerahkan Ekstasi kepadanya dan Terdakwa ditangkap Polisi pada saat akan menyerahkan Ekstasi kepada SDR. WAWAN di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru;

- Bahwa SDR. WAWAN memesan Ekstasi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara Terdakwa ditelepon oleh SDR. WAWAN kemudian SDR. WAWAN memesan Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per butir dan SDR. WAWAN setuju;
- Bahwa SDR. WAWAN membayarkan uang pembelian Ekstasi tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan Ekstasi kepadanya dan hal tersebut telah dibicarakan di telepon pada saat SDR. WAWAN memesan Ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah SDR. WAWAN memesan Ekstasi kepada Terdakwa sekitar pukul 15.00 wib kemudian Terdakwa langsung menelpon teman Terdakwa yang bernama FIKO yang bertempat tinggal di Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru dan Terdakwa memesan Ekstasi kepadanya sebanyak 15 (lima belas) butir dan ditelepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada saudara FIKO “FIKO pesan ikan lima belas butir untuk pesanan teman abang” lalu dijawabnya “oke bang, abang dimana?” lalu Terdakwa jawab “aku di rumah, antarlah kerumah” dan dijawabnya “otw bang”. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wib saudara FIKO tiba di rumah Terdakwa naik sepeda motor sendirian lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild setelah itu saudara FIKO langsung pergi kemudian Terdakwa melihat isi kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat ekstasi warna cokelat merek Lion sebanyak 15 (lima belas) butir lalu ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 wib Terdakwa ditangkap Polisi pada saat mengantarkan ekstasi tersebut kepada SDR. WAWAN di Jl. Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) kali dari saudara FIKO dengan cara membeli namun sistim pembayarannya adalah setelah narkotika jenis ekstasinya Terdakwa jual kepada pembeli barulah kemudian uangnya Terdakwa serahkan kepada saudara FIKO;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dalam hal jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara FIKO sejak tahun 2010 ketika Terdakwa masih tinggal di Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru karena saudara FIKO juga tinggal di Kampung Dalam lalu pada tahun 2019 Terdakwa dan orang tua Terdakwa pindah ke Jl. Senapelan Kec. Senapelan Pekanbaru. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan saudara FIKO hanya sebatas berteman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan terdakwa di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

**1.** Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 312/BB/V/10267/ 2024 tanggal 07 Mei 2024 dari kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi setelah ditimbang diperoleh berat bersihnya ***3,79 gram.***

**2.** Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1027/NNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna cokelat berlogo Lion diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone android beserta sim card 089602740121;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3187 ABR.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy lalu melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk menjemput pil ekstasi tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib, tim sudah berada di lokasi yang disepakati dengan terdakwa, lalu tim melakukan pemantauan dan saat melihat kedatangan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BM 3187 ABR lalu terdakwa menunggu dilokasi tersebut, ketika itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo lion. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Fiko. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy lalu melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk menjemput pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib, tim sudah berada di lokasi yang disepakati dengan terdakwa, lalu tim melakukan pemantauan dan saat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melihat kedatangan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BM 3187 ABR lalu terdakwa menunggu dilokasi tersebut, ketika itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo lion. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Fiko. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy lalu melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Cempaka Gg. Peing Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru untuk menjemput pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib, tim sudah berada di lokasi yang disepakati dengan terdakwa, lalu tim melakukan pemantauan dan saat melihat kedatangan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BM 3187 ABR lalu terdakwa menunggu dilokasi tersebut, ketika itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo lion. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Fiko. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 312/BB/V/10267/ 2024 tanggal 07 Mei 2024 dari kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi setelah ditimbang diperoleh berat bersihnya ***3,79 gram.***

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1027/NNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna cokelat berlogo Lion diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit handphone android beserta sim card 089602740121., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3187 ABR., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Yang Berhak sesuai bukti kepemilikan.**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**1.** Menyatakan Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;

**2.** Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;

**3.** Menyatakan Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***"**,** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;

**4.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRIYENDI SYAH PUTRA ALS ANDRES BIN IRWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

**5.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**6.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**7.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet warna cokelat berlogo Lion diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone android beserta sim card 089602740121;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3187 ABR.

**Dikembalikan Kepada Yang Berhak sesuai bukti kepemilikan.**

**8.** Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.,** dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ananda Hermila., S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua Majelis, |
|---|---|
| **Fitrizal Yanto, S.H.** | **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** |
| **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.** | |

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti, S.T., S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*